

1502222-03.2020.8.26.0118

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

Comarca: Cananéia

Foro: Foro de Cananéia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 12/07/2022

... de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Acusado supostamente flagrado portando cocaína. Réu que negou a posse do entorpecente, tanto na Delegacia quanto em Juízo. Policiais militares que, em Juízo, não se recordaram da ocorrência nem tampouco reconheceram o réu. Absolvição por insuficiência probatória. Manutenção. Inviabilidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cananéia

Foro de Cananéia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Pero Lobo, 75, Cananeia-SP - cep 11990-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502222-03.2020.8.26.0118 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502222-03.2020.8.26.0118

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO DOS REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO PERSIANO DE CASTRO

O Ministério Público denunciou MAURICIO DOS REIS, qualificado nos autos, por infração ao art. 147 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que, em 02 de novembro de 2019, por volta das 14h00, na Rua Washington Luis, nº 44, no centro desta cidade e comarca de Cananeia, o acusado ameaçou AGUINALDO APARECIDO DA SILVA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Dispensado o relatório. Decido.

Encontram-se presentes os pressupostos processuais legalmente exigidos, bem como as condições imprescindíveis ao exercício do direito de ação. Assim, avanço ao exame do mérito.

A materialidade delitiva restou provada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 3/4), bem como pela prova oral coligida.

Durante seu interrogatório disse que "se a vítima dependesse do dinheiro dele para sobreviver, ia morrer de fome".

A vítima AGUINALDO APARECIDO DA SILVA, perante a autoridade policial, relatou:

trabalhou para o Sr. Mauricio, todavia, não recebeu seus proventos de acordo, razão pela qual o denunciou no Ministério do Trabalho, cuja audiência será realizada amanhã dia 04/12/2019. Ocorre que, na data em tela a testemunha, Sr. Clarindo estava no Bar da dona Graça, local em que tal senhor também estava no local e ouviu o mesmo dizer que se o declarante ganhar a causa não vivera para gastar o dinheiro. O declarante veio a saber da ameaça através da testemunha presencial dos fatos e em razão disso registra o presente e manifesta o interesse em representar contra o referido pelo crime de ameaça. Em juízo, confirmou a versão apresentada à autoridade policial.

Ouvida na Delegacia, a testemunha CLARINDO DE CAMPOS disse: na data de 30 de novembro p.passado por volta das 14h00 estava no Bar da Dona Graça, local em que o senhor Mauricio também se encontrava e ouviu o mesmo dizer que se o Agnaldo ganhar a causa não vivera para gastar o dinheiro. O depoente como testemunha presencial dos fatos deu conhecimento da ameaça à vítima a fim de que tomasse as providências necessárias, sendo que ele optou por registrar a queixa. Compromissado, confirmou ter ouvido o denunciado dizer que a vítima não usufruiria do dinheiro caso ganhasse a ação.

Da análise dos autos, tenho que a pretensão acusatória não merece acolhimento. As informações colhidas durante a fase inquisitorial se consubstanciam em elementos de informação somente para motivar o recebimento de denúncia e, sem provas seguras em Juízo, não podem fundamentar uma condenação, sob pena de violação ao devido processo legal previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal e ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Portanto, embora reconheça a existência de indícios de autoria, os quais foram suficientes para o recebimento da peça acusatória, diante das provas colhidas no curso da instrução criminal, entendo que o acervo probatório produzido é controverso e não seguro o suficiente para a condenação. Noutros termos, ainda que possam existir indícios de autoria, não há prova firme e segura.

Uma decisão condenatória exige certeza inabalável e convincente, fundada em elementos objetivos que demonstrem a autoria delitiva, o que não ocorreu no presente caso.

Não é outro o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Acusado supostamente flagrado portando cocaína. Réu que negou a posse do entorpecente, tanto na Delegacia quanto em Juízo. Policiais militares que, em Juízo, não se recordaram da ocorrência nem tampouco reconheceram o réu. Absolvição por insuficiência probatória. Manutenção. Inviabilidade da condenação com base somente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Inteligência do art. 155 do CPP. Insuficiência da prova a demonstrar a autoria. Imperiosidade da absolvição. Recurso da acusação não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500500-70.2019.8.26.0569; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 10/03/2022; Data de Registro: 10/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - Homicídio e embriaguez ao volante - Sentença de impronúncia fundada em ausência de prova suficiente da autoridade delitiva (artigo 414 do CPP)

- Pretensão de reforma do julgado para decretação da absolvição sumária -

Descabimento - Prova produzida nos autos que não se afigurou bastante para a pronúncia, em razão de fundada dúvida sobre a participação do réu no delito -

Inexistência, contudo, de certeza sobre autoria - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Criminal 1502072-26.2020.8.26.0537; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - Vara do Júri/Execuções; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 10/11/2021)

Assim, por não ter a acusação se desincumbido do ônus de comprovar de forma segura e plena a autoria delitiva no curso da instrução criminal, outra não pode ser a solução, senão a absolvição do acusado, ante a inexistência de prova suficiente para condenação. É que, ao menor resquício de dúvida, o único caminho é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para ABSOLVER o acusado MAURICIO DOS REIS, devidamente qualificado nos

autos, da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas. Após o trânsito em julgado, procedam-se as comunicações de praxe e dê-se baixa na distribuição.

Na hipótese de ter sido o defensor nomeado na forma do art. 263 do Código de Processo Penal, arbitro os honorários ao i. patrono no valor máximo previsto para o caso na tabela do convênio OAB-SP/DPSP pelos atos até aqui praticados. Expeça-se a certidão.

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Dou esta sentença por lida e publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

Cananeia, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA